



: المحاضرة الثالثة

من الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان
والدبلوماسية
من الحقوق إلى الدبلوماسية..... ومن النظرية إلى
التطبيق

عنوان المحاضرة :

الأساس القانوني والمؤسسي (البعد الثاني)
"من الكرامة إلى القانون: كيف تُترجم المبادئ إلى
إعداد وتقديم ديمقراطية؟





أسئلة سريعة من المحاضرة السابقة

سؤال 1:

ما العلاقة بين الكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان في نموذج YK7-HR
(أ) الكرامة قيمة فطرية سابقة على الحقوق
(ب) الحقوق قانون يحمي الكرامة
(ج) كلاهما صحيح

سؤال 2:

أيّ من مظاهر التكريم الإلهي يقابله الحق في الحرية والاختيار؟
(أ) حمل الأمانة
(ب) النفخة الروحية
(ج) تسخير الكون





سؤال 3:

عندما يُنتهك أحد الأبعاد السبعة للكرامة... ماذا يحدث؟

- أ) تبقى الكرامة كما هي
- ب) يختلّ التوازن الإنساني
- ج) لا علاقة بين الأبعاد

سؤال 4 (تطبيقي)

أي بُعد من أبعاد الكرامة ينتهك عندما يُهان الموظف أو يُستغل؟

- أ) الكرامة القانونية
- ب) الكرامة الجسدية والنفسية
- ج) الكرامة الاجتماعية





سؤال للنقاش؟؟؟

إذا كانت الكرامة أصلاً سابقاً على القانون...

فلماذا نحتاج إلى قانون دولي؟؟؟؟ وماذا يحدث عندما يغيب هذا القانون؟





أنواع الدبلوماسية في ضوء الكرامة

النموذج	السياق	الهدف	النتيجة المرجوة
الدبلوماسية الصامتة TM (الدبلوماسية الحماية)	عند الضعف أو العجز النسبي	حماية الذات والكرامة دون تصادم	حفظ الهيبة وتفادي الاستنزاف
الدبلوماسية المتوازنة TM	عند الاستقرار أو الثبات	حفظ كرامة الذات والمصالح المشتركة	علاقة مشرفة ومستقرة
الدبلوماسية الاستباقية TM	عند امتلاك النفوذ والهيمنة	توسيع النفوذ والتأثير	بناء نموذج قيادي مستدام

© Dr. Yasser Kotb — YK7 Framework for Human Rights & Diplomacy

© Dr. Yasser Kotb — YK7 Framework for Human Rights & Diplomacy

جميع الحقوق محفوظة © د. ياسر قطب
نماذج YK7 للوعي والكرامة والدبلوماسية



نموذج الدبلوماسية الصامتة™ — Silent Diplomacy Model™ – YK7-SD

□ الدبلوماسية عندما تكون في موقع ضعف... دون أن تفقد كرامتك.

■ **إدارة الموقف من موضع ضعف دون خسارة الكرامة، عبر الهدوء والمناورة وتجنب الصدام.**

(1) **الدبلوماسية في موقف ضعف — دبلوماسية الصبر المتزن**

لا تصطدم لأن التصادم العالي هنا يؤدي لإذلالك

ولكن لا تتنازل عن كرامتك، فتصمت وتتحرك بهدوء وذكاء دون أن تتراجع عن قيمك.
ركيزتها:

0 صمت واع

0 انسحاب محسوب

0 مناورة تحفظ كرامتك

0 انتظار توقيت النضج

0 الانسحاب بكرامة... أشرف من الانتصار بثمن مهين.



نموذج الأبعاد السبعة للدبلوماسية الصامتة™ – YK7 Silent Diplomacy

هي دبلوماسية "الصبر الواعي"، تُمارس لحماية الكرامة دون خسارة الموقع، والانسحاب الذكي دون انكسار، إلى أن تُستعاد أدوات التأثير.

البعد	الوصف المختصر	المغزى التطبيقي
الوعي بالموقع	إدراك حدود القوة والضعف بدقة	يمنع التسرع ورد الفعل الانفعالي
السكوت الواعي	الصمت بقرار وتحليل لا بخوف	وسيلة للمراقبة وحفظ الكرامة
الهدوء الاستراتيجي	ضبط الانفعال أمام الاستفزاز	يحافظ على الاتزان والصورة
التموضع الذكي	اختيار موقع آمن دون مواجهة مباشرة	تمكين من الرؤية والتخطيط
الدبلوماسية الصامتة ليست غيباً.. بل كـ «حضور» في المناورة الأخلاقية «وعي في غياب الصدام»		



المثال التطبيقي – المواقف الدولية في النزاعات والحروب

الموقف:

في النزاعات الإقليمية، يشهد العالم مآسي إنسانية كبيرة. بعض الدول تؤثر الخطاب العلني والاتهامات المتبادلة، بينما تختار دولة أخرى الصمت الواعي، فتتجنب التصريحات الإعلامية وتكتفي بتحريك قنواتها الإنسانية والدبلوماسية الهادئة لتأمين المساعدات وإجلاء المدنيين.

التحليل:

هذا الموقف لا يعد انسحابًا أو تردّدًا، بل أسلوبًا منضبطًا لإبقاء الباب مفتوحًا أمام الفعل لا الجدل. الصمت هنا يحمل وعيًا بالمقام والزمان والمصلحة الإنسانية العليا

النتيجة:

النتيجة هي الحفاظ على المبادئ الإنسانية في ظل المواقف المعقدة.



أولاً: الدبلوماسية الصامتة (YK7-SD) □ المواقف الدولية - الحالة الإنسانية الحساسة الموقف:

في النزاعات الإقليمية أو الكوارث الإنسانية الكبرى، تتعدد الأصوات بين من يرفع الشعارات ومن يوجّه الاتهامات.

وفي خضم الضجيج الإعلامي، تختار بعض الدول **الصمت الواعي**؛ تتجنب التصعيد اللفظي، وتُفَعِّل قنواتها الإنسانية والدبلوماسية الهادئة لتأمين المساعدات وإجلاء المدنيين، بعيداً عن الجدل السياسي.

التحليل:

هذا الصمت لا يُعدّ تردّداً أو انسحاباً، بل **أسلوباً منضبطاً** للحفاظ على مساحة الفعل بعيداً عن الضوضاء.

هو صمتٌ يوازن بين **واجب الكلمة** و**واجب الحكمة**، يحمل وعياً عميقاً بالمقام، وبالزمن، وبالمصلحة الإنسانية العليا.

النتيجة:

الدبلوماسية الصامتة تفضّل إنقاذ الأرواح على كسب العناوين. وهي لا تُلغي الموقف،

«ليس كل صمت حياداً، فبعض الصمت وعيٌ بالزمن، ومسؤولية عن الإنسان»

د. ياسر قطيش



نموذج الدبلوماسية المتوازنة™ – YK7-BD Balanced Diplomacy Model™

الدبلوماسية عندما تكون في حالة استقرار وثبات.. الدبلوماسية في موقف توازن كيف تحافظ على الكرامة والمصالح دون إفراط أو تفريط. إدارة العلاقات من موقع توازن دون إخلال بالمبادئ، عبر الوضوح، والاحترام، والتفاهم المتبادل.

- ☐ مرجعية قيمية تضبط السلوك الدبلوماسي.
- احترام متبادل قائم على التكافؤ والاعتراف بالآخر.
- ☐ وضوح منضبط في التعبير والموقف.
- مرونة محسوبة تتيح التكيف دون ضعف.
- إدارة مصالح مشتركة تحقق مكاسب متبادلة.
- ☐ إنصاف في استخدام القوة أو النفوذ.
- ☐ حماية الصورة والسمعة كرسيد دبلوماسي دائم.

☐ التوازن ليس ضعفًا، بل فنّ الجمع بين المبدأ والمصلحة في لحظة

واحدة.

— د. ياسر قطب





ثانيًا: الدبلوماسية المتوازنة YK7-BD [?] المواقف الإقليمية والتفاوضية الموقف:

في الأزمات الممتدة التي تتشابك فيها المصالح والس
تتخذ بعض الدول موقفًا متوازنًا:

تُعلن رفضها الواضح لانتهاكات الكرامة الإنسانية،
وفي الوقت نفسه تحافظ على جسور التواصل مع ج
ساعيةً لتقريب وجهات النظر بدلًا من الانحياز أو التص

التحليل:

هذا النموذج يجمع بين الصدق في المبدأ والمرونة في الم
ويرى أن الدفاع عن الحقوق لا يعني قطع الحوار،
وأن الكرامة تُصان بالحكمة لا بالصدام.

إنه توازن دقيق بين أن تكون صريحًا دون أن تكون صداميًا،
وحازمًا دون أن تكون قاسيًا.

النتيجة: الدبلوماسية المتوازنة تُبقي باب العدالة مفتوحًا، وتحمي الجسور
التي تُعيد بناء السلام.

الوعي لا ينحاز لطرف،
بل ينحاز للإنسان.
والتيوارن ليس ضعفًا، بل
شجاعة الفهم قبل
الحكم.

ملوب،

د. ياسر قطب —





™ - نموذج الأبعاد السبعة للدبلوماسية المتوازنة

: (YK7 - BD) YK7- Balanced Diplomacy

البعد	الوصف المختصر	المغزى التطبيقي
المرجعية القيمية	قيم أخلاقية تضبط القرار الدبلوماسي.	ضمان عدم الانحراف عن المبادئ.
الاحترام المتبادل	اعتراف متكافئ بين الأطراف.	يخلق الثقة والاستقرار.
الوضوح المنضبط	قول الحقيقة دون استفزاز.	شفافية راقية ومهذبة.
المرونة المحسوبة	تعديل المواقف دون تفريط بالثوابت.	تكيف يحافظ على الكرامة.
إدارة المصالح المشتركة	خلق ربح متبادل لجميع الأطراف.	ترسيخ التعاون بدل الصراع.
الإنصاف في القوة	استخدام النفوذ بعدالة.	يمنح الشرعية الأخلاقية.
حماية الصورة المعنوية	الحفاظ على السمعة	رأس مال رمزي طويل الأمد.

د. ياسر قطب - نموذج الدبلوماسية السبعة
YK7-BD المتوازنة ©





نموذج الدبلوماسية الاستباقية™ – الدبلوماسية في موقف هيمنة Proactive Diplomacy Model™ – YK7-PD

الدبلوماسية عندما تكون في موقع قوة أو هيمنة... كيف تمارس القيادة دون قهر، والنفوذ دون استعلاء.

❓ إدارة النفوذ من موقع قوة الدبلوماسية ذات التأثير الأخلاقي، وصناعة المشهد العالمي الأكتفاء بالفاعل معهم خلال القوة الهادئة والرؤية المستقبلية. ركائزها:

- ❑ رؤية استراتيجية طويلة المدى.
- هندسة التحالفات لتوسيع دائرة النفوذ.
- ❑ قيادة هادئة تفرض الاحترام لا الخوف.
- ❑ قوة رمزية تمثل القيم والثقافة والوعي.
- تحكم في الرسائل والخطاب العام.
- ❑ إدارة استباقية للأزمات قبل تفاقمها.
- هيمنة أخلاقية تمارس القيادة بمسؤولية.

القوة الواعية لا تهيمن لتسود... بل لتوازن وتحيي.
د. ياسر قطب





™ – نموذج الدبلوماسية الاستباقية (YK7-Pro-D) --- YK7 Proactive Diplomacy

المغزى التطبيقي	الوصف المختصر	البعد
تحوّل من رد الفعل إلى الفعل.	استشراف الأحداث وصناعة المبادرات.	الرؤية المستقبلية
ضمان النفوذ طويل الأمد.	إعادة تشكيل الشبكات والعلاقات.	هندسة التحالفات
هبة قائمة على الاحترام.	ممارسة التأثير بلا تهديد.	القيادة الهادئة
توسيع النفوذ الثقافي والمعنوي.	توظيف القيم والصورة كقوة ناعمة.	القوة الرمزية
توجيه الرأي العام والسياسات.	صياغة الخطاب بما يخدم الاستراتيجية الدبلوماسية الاستباقية ©	التحكم بالرسائل
حماية الاستقرار والسمعة.	منع الأزمات قبل وقوعها.	YK7-PD1 د. ياسر قطب – نموذج إدارة الأزمات





ثالثًا: الدبلوماسية الاستباقية (YK7-PD)

المواقف التنموية والوقائية

الموقف:

تدرك بعض الدول أن حماية الإنسان تبدأ قبل وقوع الأزمات، فتستثمر في التعليم، والصحة، والتنمية، وتدعم المجتمعات الهشة بالمشروعات الوقائية، وتبني تحالفات وشراكات إنسانية واقتصادية تُقلل من احتمالات الصراع مستقبلاً.

التحليل:

القائد الواعي لا ينتظر
وقوع الأزمات ليُبرر موقفه،
بل يمنعها بقرار يزرع
الحياة قبل أن يحصد الألم.

الدبلوماسية الاستباقية هي وعي بالمستقبل قبل وقوع الأزمات، لا تنتظر الأزمة لتتحرك، بل تصنع بيئة تمنعها. إنها دبلوماسية تبني النفوذ الأخلاقي بالتنمية، وتربط بين الأمن الإنساني والاستقرار السياسي.

النتيجة:

حين تُستثمر الكرامة في التنمية، تُغلق أبواب الحروب قبل أن تُفتح.





قيم وسلوك تتبدّل أدواتها بتبدّل السياق، دون أن
تفقد جوهرها:
الكرامة والوعي.

الدبلوماسية ليست درسا نحفظه ، بل فنا نمارسه
بوعي وكرامة

— د. ياسر قطب

مؤسس البرنامج التعليمي في حقوق الإنسان والدبلوماسية — YK7 Diplomatic
البرنامج التعليمي في حقوق الإنسان والدبلوماسية YK7-HR من الحقوق إلى الدبلوماسية.. ومن النظرية إلى التطبيق
المتكاملة





تُعَلِّمُنَا النماذج الثلاثة

أن الدبلوماسية ليست فن الكلام،
بل وعيٌ متكامل يختار لكل موقف لغته:
الصمت حين يكون القول ضررًا،
التوازن حين يكون التطرف خطرًا،
والاستباق حين يكون التأخير جريمة.

د. ياسر قطب



تطبيق النماذج الثلاثة للدبلوماسية مع أمثلة دولية

النموذج	طبيعة السلوك الدبلوماسي	مثال تمثيلي	دلالاته في ميزان الكرامة
1. الدبلوماسية الصامتة (YK7-SD)	الاعتماد على القنوات الهادئة والتحركات غير المعلنة، لتفادي التصعيد.	دولة تتعامل بحذر في نزاع إقليمي، تركز على الإغاثة والوساطة بعيدًا عن التصريحات الإعلامية.	الصمت الواعي الذي يصون الكرامة ويمنع المزايدة.
2. الدبلوماسية المتوازنة (YK7-BD)	الجمع بين الإعلان المبدئي عن الموقف الإنساني، مع المحافظة على جسور الحوار.	دولة تندد بانتهاكات إنسانية وتدعم الحلول الحقوقية دون الانخراط في الاستقطاب.	مزيج من الصراحة والمسؤولية يحفظ للإنسان قيمته وللدولة احترامها.
3. الدبلوماسية الاستباقية (YK7-PD)	التحرك الوقائي قبل الأزمات بناء علاقات وتنمية مجتمعية تقلل من اندلاع النزاعات.	دولة تعمل على دعم التعليم والصحة في مناطق التوتر قبل أن تتحول إلى بؤر صراع.	وعي استباقي يربط التنمية بالأمن الإنساني.



مقارنة منهجية بين النماذج الثلاثة للدبلوماسية (YK7) Diplomatic Models

البعد التحليلي	الدبلوماسية الصامتة (YK7-SD)	الدبلوماسية المتوازنة (YK7-BD)	الدبلوماسية الاستباقية (YK7-PD)
الهدف	حماية الكرامة دون صدام	تحقيق التوازن بين الحق والمصلحة	منع التهديد قبل وقوعه
أداة التأثير	الحوار الهادئ - الوساطة غير المعلنة	الإعلام المنضبط - الخطاب الحقوقي - التواصل المفتوح	القوة الناعمة - التحالفات - التنمية الوقائية
الزمن المناسب	أثناء الأزمة	في إدارة الأزمة	قبل الأزمة
الوعي الكرامتي	الصمت من أجل الكرامة	الكلمة بميزان الكرامة	الفعل بحس الكرامة





لماذا هذه المحاضرة؟

□ الرسالة:

لأن الكرامة بلا قانون تبقى قيمة بلا حارس،
والقانون بلا كرامة يصبح سلطة بلا ضمير.

□ الفكرة المركزية:

تأتي هذه المحاضرة لتوضح أن العلاقة بين الكرامة الإنسانية والقانون ليست علاقة تنظير أخلاقي،

بل علاقة تكامل وجودي تحفظ للإنسان قيمته، وتمنع للسلطة انحرافها،
وتجعل العدالة فعلًا أخلاقيًا قبل أن تكون نصًا قانونيًا.

⚖ من منظور نموذج YK7-HR :

0 الكرامة هي البذرة.

0 القانون هو الحارس.

0 الوعي الحقوقي هو الجسر بينهما.

حين يتكامل الضمير مع النص، تُصبح العدالة وجهًا من وجوه الإنسانية.

— د. ياسر قطب

مؤسس نموذج YK7-HR للدبلوماسية والكرامة الإنسانية



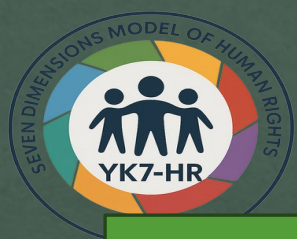


من الكرامة إلى القانون: رحلة من القيمة إلى الضمان

الكرامة الإنسانية ليست مجرد شعور نبيل أو قيمة أخلاقية، بل هي **المصدر الأول لكل حق**. ومع تطور المجتمعات، أصبح من الضروري أن تنتقل هذه القيمة من دائرة المبادئ إلى دائرة **الحماية القانونية**.

كيف تتحول الكرامة إلى قانون،؟؟؟؟
وكيف يصبح القانون بدوره ضمانًا يحفظ الإنسان من





□ وفق رؤية نموذج YK7-HR الذي يربط بين:

- 0 الكرامة كقيمة إنسانية أصيلة
- 0 القانون كآلية مؤسسية للحماية
- 0 الوعي الحقوقي كقوة تربط الاثنتين

القيم تولد في الوجدان، والحقوق تُكتب في النصوص،
لكن العدالة لا تتحقق إلا حين تتصالح الروح مع القانون.



د. ياسر قطب



سؤال المحاضرة المركزي

كيف تحوّلت "قيمة الكرامة" إلى "نظام قانوني"؟

❓ الفكرة:

على مدى قرون كانت الكرامة قيمة أخلاقية،
لكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت نقطة البداية لبناء
نظام قانوني دولي كامل
حين يترجم المبدأ إلى قانون... تُصبح الإنسانية
محمية بنص ملزم
د. ياسر قطب





المحور الأول - نقطة البداية: عالم بلا قانون فاعل

■ ما قبل الحرب العالمية الثانية:
فشل النظام القديم (عصبة الأمم)





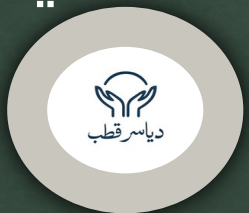
درس الانهيار العظيم

لماذا نحتاج القانون الدولي؟

- مرحلة ما قبل 1945 (تجربة عصبة الأمم):
 - 0 نظام غير تمثيلي: افتقر إلى الشمولية وغابت عنه القوى الدولية المؤثرة والفاعلة.
 - 0 غياب الأنياب: منظمة بلا قوة تنفيذية لردع العدوان.
 - 0 شلل القرار: آلية "الإجماع" عطلت أي تحرك حاسم.



النتيجة الكارثية: العجز التام أمام العدوان، واندلاع الحرب العالمية الثانية.





روشتة بناء القانون الفعال (كيف لا نكرر المأساة؟)

لكي لا تتكرر مأساة "عصبة الأمم"، أي نظام قانوني نريد
بنائه يجب أن يتوفر فيه:

- الشمولية **Inclusivity** : لا قانون بدون الكبار. أي نظام يستثني قوى فاعلة (عسكرية أو اقتصادية) محكوم عليه بالفشل.
- الأناب **Enforcement** : القانون بلا قوة تحميه هو مجرد "وعظ". نحتاج آليات تنفيذ (عقوبات، محاكم ملزمة، قوات حفظ سلام).





هل يعيد التاريخ نفسه؟ (صور معاصرة تشبه العصبية) [أشباح عصبية الأمم في عالمنا اليوم]

• أين نرى "ضعف العصبية" في مؤسساتنا الحالية؟

• 1. مجلس الأمن (عند استخدام الفيتو): عندما تعطل دولة واحدة (الفيتو) إرادة العالم لوقف مذبحة، يتحول المجلس لنسخة من "عصبية الأمم" (مشلولة وعاجزة).

• 2. اتفاقيات المناخ (بدون إلزام): اتفاقيات تحدد أهدافاً نبيلة لكن بلا "شرطة بيئية" تعاقب المخالفين (غياب الأنبياء).

• 3. القانون الدولي تجاه القوى الكبرى: يطبق





الصدمة والتحول

لحظة الحقيقة (1939-1945)

■ الحرب التي غيرت المفاهيم:

0 الحرب العالمية الثانية: "كشفت الحرب عن "أعمال همجية آذت ضمير الإنسانية"

- الإبادة المنهجية (الهولوكوست): القانون الدولي صمت أمام دولة تُبِيد مواطنيها بشكل منهجي.

- استهداف المدنيين الشامل: القصف الجوي والاحتلال كشف أن المدنيين بلا حماية قانونية.

- جرائم بلا اسم: لم يكن هناك مصطلح قانوني لـ "الجريمة ضد الإنسانية" أو "الإبادة الجماعية".

■ الدرس القاسي:

• السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون درعاً لارتكاب الإبادة.

• القانون الدولي التقليدي (بين الدول) فشل في حماية "الإنسان".





العصر الذهبي للتقنين

□ العصر الذهبي (1945 - 1966): هندسة النظام الجديد البناء من تحت الأنقاض:

• رداً على الصدمة، وُلد نظام قانوني دولي كامل
▪ الركائز الأربع للنظام العالمي الجديد:

- ميثاق الأمم المتحدة (1945): الدستور العالمي لحفظ السلم (مجلس الأمن = القوة).
- آلية لحفظ السلم: استبدال "العصبة" الفاشلة بهيئة تملك "مجلس أمن" وسلطة (نظرية) لفرض السلام.
- محاكم نورمبرغ (1945): سابقة تاريخية (محاسبة القادة والأفراد جنائياً). ((ميلاد "القانون الجنائي الدولي)).
- آلية لتقنين الكرامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): المعيار المشترك للكرامة الإنسانية (المرجعية الفلسفية).
- اتفاقيات جنيف (1949): آلية لحماية المدنيين تخصيص "الاتفاقية"

الرابعة





" تفكيك "الأداة القانونية

الشرعة الدولية.. خريطة الحقوق

• الإعلان العالمي (1948): (الروح والفلسفة) - البوصلة الأخلاقية.

• العهدان الدوليان (1966) - (الأسنان القانونية):

0 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ICCPR : يحمي الكرامة من "القوة" (الحق في الحياة، الحرية، الرأي).

0 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ICESCR : يحمي الكرامة من "الحاجة" (الحق في العمل، الصحة، التعليم).





ما هي "الأدوات" القانونية الفاعلة في منظومة حقوق الإنسان؟

1.الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

- 0 الإعلان العالمي
- 0 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- 0 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3.القانون الدولي الإنساني

- 0 اتفاقيات جنيف والبروتوكولات

4.القانون الجنائي الدولي

- 0 نظام روما – المحكمة الجنائية الدولية

5.القانون العرفي الدولي

- 0 الأعراف الملزمة التي تحمي الكرامة

2.المعاهدات المتخصصة

- 0 اتفاقية مناهضة التعذيب
- 0 اتفاقيات المرأة والطفل والقضاء على التمييز
- 0 حقوق اللاجئين
- 0 حماية ذوي الإعاقة

عبارة ختامية:

القانون لا يحمي القيم بالكلمات... بل بالاتفاقيات التي تلزم الدول أمام





❓ أولًا: الشريعة الدولية لحقوق الإنسان

(مجموعة القواعد الأساسية التي تشكل العمود الفقري لقانون حقوق الإنسان)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR - 1948)

هو وثيقة تأسيسية أعلنت "الكرامة المتأصلة" أساسًا لجميع الحقوق.

وظائفه:

ليس معاهدة ملزمة، لكنه أصبح المرجع الأخلاقي والقانوني الأول لجميع التشريعات الدولية والمحلية.

ماذا يضمن؟

0 الحق في الحياة

0 الحرية

0 المساواة

0 المحاكمة العادلة

0 ...





العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ما هو؟

معاهدة ملزمة للدول في الحقوق التي تحمي "حرية الإنسان
"وكرامته الفردية

أمثلة للمواد:

- حرية التعبير
- حرية التنقل
- الحق في محاكمة عادلة
- الحق في الخصوصية
- منع الاعتقال التعسفي

أهميته:

هو القانون الدولي الذي يحمي حريات الأفراد من الانتهاكات





العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR هو؟ معاهدة تحمي الحقوق "الحياتية" الأساسية. أمثلة للحقوق:

- العمل اللائق
- الصحة
- التعليم
- الضمان الاجتماعي
- مستوى معيشي كافٍ

أهميته:

يمثل الجانب "الاجتماعي" للكرامة:
الكرامة كحق في العيش، لا فقط كحرية قانونية.





ثانيًا: المعاهدات الدولية المتخصصة Core Treaties

المعاهدات التي تركز على حماية فئات محددة أو سلوكيات معينة.
اتفاقية حقوق الطفل CRC
هي؟ أقوى اتفاقية دولية حماية للأطفال.

أهم مبادئها:

- مصلحة الطفل الفضلى
- الحماية من العنف
- التعليم والصحة
- عدم الاستغلال





اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW

تحمي:

حق المرأة في:

- المساواة (هنا أقول تحقيق العدل بين الرجل والمرأة / توجد أمور يجوز فيها المساواة وأمور تحقيق العدل فيها هو عين المساواة)
- العمل
- التعليم
- الحماية من العنف
- المشاركة السياسية





اتفاقية مناهضة التعذيب CAT

ما الذي تفعله؟

تحظر التعذيب بشكل مطلق،
وتُلزم الدول بمنع حدوثه والتحقيق فيه ورفع المسؤولية
عنه.

قاعدة محورية:

لا يجوز التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.





اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD

الفكرة الأساسية:

“الإعاقة ليست في الجسد... بل في البيئة غير المهيأة.

تحمي:

- 0 الاندماج
- 0 المساواة
- 0 الإتاحة Accessibility
- 0 التعليم والعمل





اتفاقية حقوق اللاجئين (1951)

تضمّن:

- 0 عدم الإعادة القسرية
- 0 حماية اللاجئين
- 0 حق اللجوء الإنساني





ثالثًا: القانون الدولي الإنساني (قانون الحروب والسلم)

(قواعد تحمي المدنيين أثناء النزاعات)
اتفاقيات جنيف الأربع (1949)

تحمي:

- الجرحى
- المرضى
- المدنيين
- الأسرى

وتحدد قواعد:

- معاملة الأسرى
- حماية المستشفيات
- منع استهداف المدنيين





❓ البروتوكولات الإضافية (1977 – 2005)

- توسع حماية المدنيين
- وتحظر أسلحة وأسلحة حرب معينة.





❓ رابعًا: القانون الجنائي الدولي

نظام روما الأساسي (1998) – المحكمة الجنائية
الدولية ICC
✓ يُجرّم:

- جرائم الحرب
- الجرائم ضد الإنسانية
- جريمة الإبادة
- جريمة العدوان

وظيفته:

معاقة الأفراد (وليس الدول) على الجرائم الخطيرة.





❓ خامسًا: القانون العرفي الدولي

القواعد العرفية الملزمة (Customary International Law)

قواعد لا تحتاج معاهدة كي تكون ملزمة، مثل:

- 0 حظر الإبادة
- 0 حظر الرق
- 0 حظر التعذيب
- 0 تحديد المدنيين في النزاعات

وظيفته:

يسدّ الفجوات بين المعاهدات، ويشكّل إرادة "المجتمع الدولي".





الآليات المؤسسية من يحمي القانون؟ (المؤسسات)

□ 1. محكمة العدل الدولية ICJ : محكمة "الدول". تفصل في النزاعات الحدودية والمعاهدات.

□ 2. المحكمة الجنائية الدولية ICC : محكمة "الأفراد". تحاكم مجرمي الحرب (إنهاء عصر الإفلات من العقاب).

□ 3. الآليات الرقابية: مجلس حقوق الإنسان HRC والمنظمات غير الحكومية (قوة الضغط والرصد).





ما هي الآليات التي أنشئت لحماية هذا النظام القانوني؟

(3) الآليات القضائية الدولية

- المحكمة الجنائية الدولية ICC
- محكمة العدل الدولية ICJ
- محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والأفريقية والإنتراأمريكية

(4) الآليات الإقليمية

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان
- البرلمان العربي
- لجان حقوق الإنسان في الخليج وأفريقيا وأوروبا

(1) هيئات الأمم المتحدة

- مجلس حقوق الإنسان
- لجان المعاهدات (CEDAW – CAT – CRC)

(2) الآليات شبه قضائية

- المقررين الخاصين
- الاستعراض الدوري الشامل UPR
- الشكاوى الفردية

لا قيمة لقانون بلا محكمة،
ولا معنى لمحكمة بلا كرامة توجهها. د. ياسر قطب





لماذا ندرس المعاهدات رغم غياب فعاليتها الكاملة؟

♦ أولًا: لأن "المعيار" أهم من "الامتنال"
حتى إذا لم تُطبَّق كل المعاهدات،
فهي تصنع مرجعًا دوليًا لا يستطيع أي نظام أو دولة
تجاهله.
"النص القانوني ليس مجرد ورقة... إنه سقف أخلاقي
يمنع سقوط الإنسانية بالكامل."





كيف نستفيد من هذه المعاهدات رغم ضعف تنفيذها؟

المعاهدات تصنع الشرعية والمرجعية
عندما يُرتكب انتهاك، فالمرجع القانوني موجود،
وبغيابه يصبح الظلم "وجهة نظر".

المعاهدات تمنح الضحية والمجتمع الدولي حجة قانونية،
وتجعل الانتهاك "مُعَرَّفًا" و"مُجَرَّمًا"،

وهذه أول خطوة في أي مقاومة حقوقية.





التحديات الاستراتيجية الواقع الصعب.. تحديات الدبلوماسية

10. **التسييس** Politicization : استخدام حقوق الإنسان كـ "سلاح سياسي لا كقيمة أخلاقية.

20. **ازدواجية المعايير** Double Standards : تطبيق القانون على الضعفاء وتجاهله مع الأقوياء.

30. **فجوة التنفيذ** Enforcement Gap : نملك محاكم وأحكاماً.. لكن من ينفذ؟ (غياب الشرطة الدولية).





..القانون أداة وليس غاية البعد القانوني هو "الترجمة العملية" للكرامة.

- النظام الحالي وُلد من رحم "صدمة الحرب".
- القانون الدولي قوي بالنص، لكنه يواجه تحديات في التطبيق.

- **سؤال :** في ظل هذه التحديات..
- كيف يمتلك الدبلوماسي مهارات التفاوض والمناورة لتفعيل هذا القانون؟





ختاماً..

لقد رأينا اليوم كيف تحولت الكرامة من "فكرة" إلى "نظام". ورأينا أيضاً أن هذا النظام يتعطل أحياناً بسبب توازنات القوى. وهذا يقودنا مباشرة لمحاضرتنا القادمة. كيف نستخدم "مهاراتنا الدبلوماسية" (التفاوض، الاتصال، التحالفات) لجعل هذا القانون يعمل لصالحنا ولصالح الكرامة الإنسانية؟.

